

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA, parte autora, ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES E TUTELA ANTECIPADA em face de SOLEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR LTDA, parte ré, alegando inadimplemento contratual na instalação de sistema fotovoltaico residencial.

A petição inicial foi instruída com documentos (Id. 20294930 a Id. 20295896), requerendo tutela provisória de urgência para bloqueio de valores via SISBACEN, além da inversão do ônus da prova, justiça gratuita e audiência de conciliação. A tutela de evidência foi indeferida, mas a tutela de urgência foi parcialmente deferida, com bloqueio de R\$ 36.276,10 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos).

A parte ré apresentou contestação (Id. 27120912), alegando que o projeto previa geração de 2.660 kWh/mês, que houve aumento de consumo por parte da autora, e que a manutenção foi impedida por negativa da autora e lockdown. Impugnou o laudo técnico por unilateralidade e requereu a improcedência da ação, limitando eventual condenação ao valor de R\$ 15.604,06 (quinze mil, seiscentos e quatro reais e seis centavos).

A autora apresentou réplica (Id. 28378990), reiterando os argumentos iniciais e refutando os pontos da contestação.

Foi determinada a produção de prova pericial (Id. 135057022), realizada por engenheiro eletricista, tendo sido juntado laudo técnico (Id. 142011980).

As partes apresentaram alegações finais (Id. 149330559), sendo a autora reiterando os pedidos e a ré mantendo a impugnação.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A presente demanda comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito e já estar devidamente instruída com prova documental e pericial.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), já deferida em decisão anterior.

O contrato firmado previa a instalação de sistema fotovoltaico com geração de 3.563 kWh/mês, conforme proposta comercial e cláusulas contratuais (Id. 20294934). A autora pagou R\$ 135.807,36 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e sete reais e trinta e seis centavos) pelo sistema inicial e R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais) pela readequação, totalizando R\$ 161.207,36 (cento e sessenta e um mil, duzentos e sete reais e trinta e seis centavos).

O laudo pericial (Id. 142011980) é claro ao apontar que o sistema instalado não corresponde ao contratado, apresentando falhas técnicas, baixa eficiência e prejuízo financeiro à autora. A média de geração foi de 2.315,4 kWh/mês, inferior aos 3.563 kWh/mês prometidos. O prejuízo foi estimado em R\$ 15.604,06 (quinze mil, seiscentos e quatro reais e seis centavos).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o descumprimento contratual por fornecedor de serviço enseja a rescisão contratual e a reparação dos danos (REsp 1.199.022/SP, DJe 01/02/2011).

Dessa forma, julgo procedente o pedido da parte autora, reconhecendo a inexecução parcial do contrato e condenando a parte ré à indenização por danos materiais e morais.

Contudo, a parte autora pleiteia o ressarcimento dos valores de R\$ 128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais), referentes à aquisição do sistema fotovoltaico, e R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais), relativos à readequação do projeto inicialmente contratado com a parte ré, sob a alegação de ineficácia do sistema instalado e inadimplemento contratual.

Após análise técnica e jurídica dos autos, não se verifica fundamento suficiente para acolher o pedido de devolução integral dos valores pagos. A pretensão da parte autora encontra óbice na ausência de demonstração inequívoca de inadimplemento absoluto por parte da ré, bem como na existência de elementos que indicam a execução parcial do contrato, ainda que com falhas técnicas.

O laudo pericial (Id. 20295894) elaborado por profissionais habilitados, embora tenha apontado inconformidades na instalação e desempenho abaixo do esperado, também reconheceu que o sistema fotovoltaico se encontra em funcionamento, com produção média de energia de aproximadamente 2.300 kWh/mês. Tal produção, embora inferior à estimativa contratual de 3.563 kWh/mês, não configura ineficácia total do sistema, tampouco ausência de prestação do serviço contratado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o inadimplemento parcial ou defeituoso da obrigação contratual não enseja, por si só, a devolução integral dos valores pagos, devendo-se observar o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato (REsp 1.199.022/SP, DJe 01/02/2011; REsp 1.635.428/SP, DJe 19/12/2017).

Ademais, a parte autora, ao longo da relação contratual, demonstrou ciência e anuência quanto à readequação do projeto, tendo inclusive efetuado o pagamento adicional de R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais) para ampliação do sistema. Tal conduta revela a continuidade da relação contratual e a tentativa de solução consensual, afastando a tese de vício oculto ou má-fé da parte ré.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, §1º, I a III, prevê alternativas para o consumidor diante de vício do produto, como substituição, abatimento proporcional do preço ou restituição da quantia paga. No caso em tela, a restituição integral não se mostra proporcional, diante da execução parcial do contrato e da utilidade ainda presente no sistema instalado.

Portanto, não se vislumbra fundamento jurídico para acolher o pedido de ressarcimento integral dos valores pagos pela autora, sendo mais adequada a análise de eventual abatimento proporcional ou indenização por perdas e danos, conforme já tratado em outros pontos da presente fundamentação.

Dessa forma, julgo improcedente o pedido de ressarcimento dos valores de R\$ 128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais) e R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais), formulado pela parte autora.

O juízo pode determinar de ofício o abatimento proporcional do preço de produto com vício, mesmo que não seja possível a restituição integral da quantia paga. Essa possibilidade está amparada pelo artigo 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê três alternativas ao consumidor diante de vício não sanado no prazo legal: substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência consolidada nesse sentido. A ministra Nancy Andrighi, por exemplo, destacou que após o prazo de 30 dias para reparo do vício, o consumidor pode exigir qualquer uma das medidas reparatórias previstas no CDC, e o uso do produto durante o processo não impede a aplicação dessas medidas (REsp 2101225).

Além disso, decisões de tribunais estaduais mostram que, quando há vício comprovado e não sanado, o abatimento proporcional do preço é considerado uma medida adequada e justa, inclusive quando não há pedido expresso do consumidor, desde que respeitados os princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Portanto, como solução para reparar o prejuízo sofrido pelo consumidor e restabelecer o equilíbrio contratual, condeno a parte ré a ressarcir o valor de R\$61.560,00 (sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais), o que corresponde a um abatimento de 40% (quarenta por cento) do valor de R\$153.900,00 (R\$128.500,00 + R\$25.400,00), originalmente gasto pela parte autora com a aquisição e readequação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, com fundamento nos arts. 389, 402, 422 do Código Civil, arts. 6º, VIII, 18, §1º, I, e 20 do CDC, e art. 355, I, do CPC/2015, para:

1. Condenar a parte ré a ressarcir à parte autora o valor de R\$61.560,00 (sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais), o que corresponde a um abatimento de 40% (quarenta por cento) do valor gasto pela parte autora com a aquisição e readequação;
2. Condenar a parte ré ao pagamento de R\$ 15.604,06 (quinze mil, seiscentos e quatro reais e seis centavos), a título de danos materiais apurados na perícia;
3. Condenar a parte ré ao pagamento de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais;
4. Condenar a parte ré, em razão da sucumbência parcial, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios,

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015;

5. Condenar a parte autora, em razão da sucumbência parcial, ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

O valor da condenação deve ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art. 240, do CPC/2015).

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

No caso de ter sido deferida expressamente a justiça gratuita à parte sucumbente no curso do processo, deve-se observar o disposto no art. 98, §2º e seguintes, do CPC/2015.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Certificado o trânsito em julgado, intem-se as partes para requererem o que for de direito, inclusive, eventual cumprimento de sentença. Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.